

的权利。对购房者是否有权要求开发商承担责任的问题，根据上述的认定，即开发商与购房者签订合同实质是代建筑商履行义务的行为，根据《中华人民共和国民法典》第五百二十三条“当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任”之规定，故购房者无权要求开发商承担责任。笔者认为，这种认定的合理性在于加重了建筑商等在未取得房屋权属的情形下转让房产的责任，其在顶账及对外出售房产过程中对房产权属有更加审慎的注意义务，以便开发商、建筑商、购房者三方间的权利义务顺利地履行。即使出现了合同解除的情形，建筑商在承担违约责任后，也并未丧失向开发商主张责任的权利。

编写人：山东省荣成市人民法院 孙文丽

三、商品房销售合同纠纷

(一) 合同的效力

13

监护人代理行为效力认定的法律适用

——龚某诉朱某、林某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省南平市中级人民法院(2023)闽07民终748号民事判决书

2. 案由: 房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 龚某

被告(上诉人): 林某

被告: 朱某

【基本案情】

1998年, 某纺织器材厂与朱某签订《集资建房合同》, 同意由朱某进行集资建房, 集资住房面积90.02平方米, 朱某实交集资建房价款28458元。2001

年2月14日，朱某与案外人协议离婚，约定纺织器材厂集资房归女方和女儿林某所有。2001年12月31日，案涉房产办理了产权登记，权利人为朱某、林某，两人各占50%的产权份额。2003年11月13日，龚某通过某中介服务中心与朱某签订《协议》，约定朱某将案涉房产出售给龚某，出售价为7.6万元，鉴于案涉房产无法及时办理过户手续，双方约定由龚某预交3.8万元，待房屋过户后一次性付清剩余购房款3.8万元。合同签订后，朱某将案涉房产交付龚某使用，龚某向朱某支付购房款3.8万元。2004年1月至2005年9月，龚某分4次支付朱某剩余购房款3.3万元，总计向朱某支付购房款7.1万元。林某于1988年6月7日出生，自2001年6月至2007年6月在浙江某艺术学校学习，朱某与龚某就案涉房产签订《协议》时，林某年满15周岁。林某成年后，龚某多次催促朱某、林某协助办理案涉房屋的过户手续无果，遂双方引发纠纷，龚某诉至法院。诉讼时，在龚某提供的通话录音中，朱某陈述林某当时就知道卖房的事。

龚某诉请：判令朱某、林某履行购房协议，配合龚某办理房屋过户登记手续。

【案件焦点】

朱某是否有权处分案涉房产中属于林某50%的财产份额。

【法院裁判要旨】

福建省南平市建阳区人民法院经审理认为：案涉房屋买卖协议签订时，林某年满15周岁，属于限制民事行为能力人。朱某系林某母亲，该身份关系并不会因其父母离婚而消除，故根据《中华人民共和国民法典》第二十三条“无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人”及第二十七条第一款“父母是未成年子女的监护人”之规定，朱某属于林某的法定监护人。《中华人民共和国民法典》第三十四条第一款规定：“监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保

护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。”朱某作为林某的法定监护人，有管理被监护人林某财产的权利和义务，

并有权代表林某从事财产法律行为，其所实施的法律行为的效力直接归属于林某。因此，朱某有权处分案涉房产中属于林某50%的财产份额。林某自2001年6月至2007年6月长达6年的时间在浙江某艺术学校学习，朱某出售案涉房产在浙江老家购房方便照顾林某学习、生活并支付其生活费用、教育费用等符合常理，加之龚某购买案涉房产系支付了合理对价并实际占有使用该房产，朱某、林某并未提供相应证据证明朱某处分林某财产的行为侵害了林某的合法权益，亦未提供证据证明案涉协议存在合同无效的法定情形，故朱某与龚某签订的《协议》真实、合法，且未违反法律的强制性规定，各方当事人均应按约定全面履行各自的义务。现龚某依约履行了支付购房款的义务，朱某、林某亦应按约定履行协助龚某办理过户登记手续的义务。

福建省南平市建阳区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二十三条、第二十七条第一款、第三十四条第一款、第三十五条第一款、第四百六十五条第一款、第五百零九条、第一千零八十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

朱某、林某应于判决生效之日起七日内协助龚某办理案涉房产的过户登记手续。

林某不服一审判决，提起上诉。

福建省南平市中级人民法院经审理认为：虽然法律规定监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。但本案中林某并未提供证据证明朱某出售房屋的行为不是为了林某的利益或具有恶意损害林某利益的行为。且根据龚某提供的通话录音，朱某陈述林某当时就知道卖房的事。林某当时已年满15周岁，有一定的辨别能力，其成年后对此亦长期未提出异议。龚某系通过某中介服务中心与朱某签订《协议》，并按约定履行其合同义务，属于善意的合同一方。龚某与朱某签订《协议》不具有法律规定的无效情形，该协议对林某具有约束力。如林某认为朱某的行为侵害了其合法权益，可依法要求朱某承担

相应法律责任。

福建省南平市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第三十五条第一款规定：“监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。”司法实践中，要证明监护人处分被监护人财产系为了维护被监护人利益难度较大，对于合同相对方更难。在无法证明系为未成年利益处分财产的情况下，监护人签订的合同对于被监护人是否有约束力在实践中存在争议：一种观点认为该处分财产的行为超越法定代理权，在被监护人不予追认的情况下，本案属于无权代理，对被监护人不发生法律效力；另一种观点认为“监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产”系非效力性规定，只要监护人与合同相对人不是恶意串通损害被监护人的利益，该行为不导致民事法律行为无效，代理行为对被监护人具有约束力。笔者赞同第二种观点。理由如下。

一、从法律规范的性质区分方面看，“监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产”应属于非效力性规定

与强制性规定相对应的是任意性规定，即限制人们依自己的意思从事或者不从事某一行为。理论和实践中，普遍将强制性规范区分为效力性强制性规范和管理性强制性规范。对于二者的区分方法，当前较为成熟的观点是王利明教授提出的三分法，即若法律法规直接规定违反该规定将导致合同无效或法律法规虽没有规定违反该规定将导致合同无效，但若违反该规定使合同继续有效将损害国家利益和社会公共利益，这两种属于效力性强制性规定，除此之外，一般属于管理性强制性规定。强制性法律规定是国家行政权力透过法律干预经济、社会秩序的表现形式，它多规定于公法中。《中华人民共和国民法典》作为民事权利的“宣言书”，其规范的是平等主体间的人身和财产关系，是典型的私

68 | 中国法院2025年度案例 · 房屋买卖合同纠纷

法，调整的是私法关系和私法行为，一般不涉及国家和社会公共利益。显然，《中华人民共和国民法典》第三十五条第一款关于“监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产”的规定不涉及国家利益、社会公共利益，其目的在于规范监护人行为，有效维护被监护人的合法权益。换言之，即便违反了上述规定，损害的仅为被监护人的利益，不涉及国家利益、社会公共利益。